

## CONVOCATORIA 1/23

### PRIMER EJERCICIO - 1ª PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE **ADMINISTRACIÓN GENERAL** DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO GENERAL, CONVOCATORIA 1/23, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL..

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN

### PLANTILLA DE RESPUESTAS

| Nº | RESPUEST | Nº | RESPUEST | Nº | RESPUEST | Nº  | RESPUEST | Nº  | RESPUEST | Nº  | RESPUEST |
|----|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 1  | C        | 31 | D        | 61 | A        | 91  | A        | 121 | A        | 151 | A        |
| 2  | A        | 32 | C        | 62 | A        | 92  | C        | 122 | D        | 152 | C        |
| 3  | B        | 33 | A        | 63 | D        | 93  | A        | 123 | A        | 153 | D        |
| 4  | D        | 34 | B        | 64 | D        | 94  | D        | 124 | D        | 154 | B        |
| 5  | D        | 35 | C        | 65 | C        | 95  | D        | 125 | A        | 155 | A        |
| 6  | B        | 36 | C        | 66 | C        | 96  | B        | 126 | A        | 156 | A        |
| 7  | A        | 37 | A        | 67 | D        | 97  | C        | 127 | B        | 157 | B        |
| 8  | B        | 38 | C        | 68 | B        | 98  | B        | 128 | D        | 158 | D        |
| 9  | D        | 39 | B        | 69 | B        | 99  | D        | 129 | A        | 159 | D        |
| 10 | C        | 40 | A        | 70 | B        | 100 | B        | 130 | C        | 160 | A        |
| 11 | B        | 41 | D        | 71 | B        | 101 | D        | 131 | D        |     |          |
| 12 | C        | 42 | B        | 72 | C        | 102 | C        | 132 | D        |     |          |
| 13 | C        | 43 | D        | 73 | A        | 103 | A        | 133 | C        |     |          |
| 14 | B        | 44 | A        | 74 | A        | 104 | C        | 134 | A        |     |          |
| 15 | A        | 45 | C        | 75 | C        | 105 | D        | 135 | D        |     |          |
| 16 | D        | 46 | ANULADA  | 76 | D        | 106 | C        | 136 | C        |     |          |
| 17 | B        | 47 | C        | 77 | C        | 107 | A        | 137 | D        |     |          |
| 18 | A        | 48 | A        | 78 | A        | 108 | B        | 138 | B        |     |          |
| 19 | B        | 49 | B        | 79 | D        | 109 | A        | 139 | C        |     |          |
| 20 | B        | 50 | B        | 80 | C        | 110 | B        | 140 | C        |     |          |
| 21 | B        | 51 | B        | 81 | D        | 111 | D        | 141 | D        |     |          |
| 22 | A        | 52 | D        | 82 | D        | 112 | A        | 142 | A        |     |          |
| 23 | B        | 53 | C        | 83 | A        | 113 | B        | 143 | C        |     |          |
| 24 | D        | 54 | B        | 84 | A        | 114 | C        | 144 | B        |     |          |
| 25 | A        | 55 | B        | 85 | A        | 115 | A        | 145 | D        |     |          |
| 26 | A        | 56 | B        | 86 | C        | 116 | A        | 146 | A        |     |          |
| 27 | C        | 57 | D        | 87 | D        | 117 | B        | 147 | D        |     |          |
| 28 | C        | 58 | D        | 88 | C        | 118 | D        | 148 | C        |     |          |
| 29 | B        | 59 | C        | 89 | B        | 119 | B        | 149 | C        |     |          |
| 30 | D        | 60 | D        | 90 | D        | 120 | D        | 150 | B        |     |          |

**1.-Indique cuál de las siguientes opciones es correcta, de acuerdo con la Constitución Española:**

- A) Una ley de bases regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- B) Un reglamento regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- C) Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- D) Un Decreto-Ley regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

**2.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:**

- A) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- B) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- C) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido podrá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- D) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

**3.- Indique cuál de las siguientes opciones es correcta, de acuerdo con la Constitución Española:**

- A) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veinte miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- B) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- C) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- D) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintitrés miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

**4.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones recogidas en la Constitución Española es correcta:**

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres cuartos de cada una de las Cámaras.
- C) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos cada una de las Cámaras.

**5.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:**

- A) El Rey sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- B) El Rey sancionará en el plazo de un mes las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- C) El Rey sancionará en el plazo de diez días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- D) El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

**6.- En la organización central del Estado, son órganos superiores los siguientes:**

- A) El Presidente y los Ministros.
- B) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
- C) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.
- D) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Secretarios generales técnicos.

**7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones recogidas en la Constitución Española es correcta:**

- A) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- B) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título II.
- C) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá previa comunicación a las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- D) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá previa comunicación a las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título II.

**8.-De acuerdo con la Constitución Española, en los casos en los que el Rey proponga un candidato a Presidente del Gobierno, señale la opción correcta:**

- A) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las tres cuartas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- B) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- C) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las tres cuartas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- D) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta.

**9.- En relación con la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno, señale la opción correcta de acuerdo con la Constitución Española:**

- A) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mitad de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
- B) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
- C) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mitad parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
- D) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

**10.-Según el tenor literal de la Constitución Española:**

- A) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cuatro días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- B) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación. En las primeras veinticuatro horas de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- C) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- D) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran tres días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

**11.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:**

- A) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- B) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- C) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- D) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

**12.-De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas:**

- A) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- B) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos superiores tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- C) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- D) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos superiores tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

**13.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:**

- A) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.
- B) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de alienabilidad, imprescriptibilidad y embargabilidad, así como su desafectación.
- C) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
- D) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de alienabilidad, imprescriptibilidad y embargabilidad, así como su afectación.

**14.-Según el tenor literal de la Constitución Española:**

- A) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado, mediante ley orgánica.
- B) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
- C) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas, mediante ley.
- D) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley orgánica.

**15.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:**

- A) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- B) La Ley de Presupuestos puede crear tributos y podrá también modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- C) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley orgánica así lo prevea.
- D) La Ley de Presupuestos puede crear tributos y podrá también modificarlos cuando una ley orgánica así lo prevea.

**16.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española:**

- A) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Gobierno.
- B) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Fiscales.
- C) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Congreso.
- D) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

**17.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
- B) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- C) El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos civiles y penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

**18.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- B) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- C) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
- D) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

**19.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados exclusivamente entre Magistrados y Fiscales, con más de quince años de ejercicio profesional.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- C) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, exclusivamente: el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
- D) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación en ningún caso producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida.

**20.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- B) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- C) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- D) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán exclusivamente de los tributos propios.

**21.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, en todo caso, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- B) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- C) El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado al Gobierno para su tramitación como decreto-ley.
- D) Solo en casos excepcionales se podrá admitir la federación de Comunidades Autónomas.

**22.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:**

- A) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- B) En los Presupuestos Generales del Estado deberá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
- C) De conformidad con lo previsto en el artículo 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- D) De conformidad con lo previsto en el artículo 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Administración de Justicia.



**23.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:**

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho estatal.
- B) Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.
- C) Deberá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.
- D) Tendrá al President como representante de la Generalitat en el Comité de las Regiones.

**24.-De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Comunitat Valenciana, previa autorización de Les Corts, podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- B) La Generalitat, previa autorización de Les Corts, deberá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- C) La Comunitat Valenciana, previa autorización de Les Corts, deberá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- D) La Generalitat, previa autorización de Les Corts, podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.

**25.-De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:**

- A) Las leyes de la Generalitat serán promulgadas, en nombre del Rey, por su Presidente y publicadas, en las dos lenguas oficiales en el “Diario Oficial de la Generalitat” en el plazo de quince días desde su aprobación, y en el “Boletín Oficial del Estado”. Para su entrada en vigor regirá la fecha de publicación el “Diario Oficial de la Generalitat”.
- B) El Consell ejerce la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.
- C) La potestad legislativa dentro de la Generalitat corresponde a Les Corts Generals, que representan al pueblo.
- D) Les Corts son inviolables y gozan de independencia.

**26.- De acuerdo con la Ley electoral valenciana, señale la opción correcta:**

- A) Las causas de inelegibilidad de los Diputados lo son también de incompatibilidad.
- B) El examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos se llevará a efectos por les Corts Valencianes a través del procedimiento judicial correspondiente.
- C) El examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos se llevará a efectos por les Corts Valencianes a través del procedimiento administrativo aprobado por el Consell.
- D) El Diputado cesará en su condición de tal, si aceptase un cargo, función o situación no constitutiva de incompatibilidad.

**27.- Señale la opción correcta en relación con lo regulado por la legislación electoral valenciana sobre la atribución de escaños de acuerdo con los resultados del escrutinio:**

- A) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 6 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- B) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- C) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- D) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 4 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.

**28.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Generalitat, en el marco de sus competencias de la Agenda 2030 y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.
- B) Mediante una Ley de Les Corts se elaborará la Carta de Derechos Civiles de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.
- D) La Generalitat defenderá y promoverá los derechos civiles de los valencianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas.

**29.-Según establece el Reglamento de les Corts Valencianes, señale la opción correcta:**

- A) El acuerdo de convalidación o derogación de un decreto ley podrá ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) Convalidado un decreto ley, la Presidencia de las Corts Valencianes preguntará si algún grupo parlamentario solicita que se tramite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud se someterá, sin debate a la consideración de la cámara.
- C) El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un decreto ley se realizará en el Pleno de las Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los treinta días siguientes a su sanción, de conformidad con lo que establece el artículo 86.2 de la Constitución española.
- D) Cuando el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dictare reglamentos provisionales mediante decretos leyes, estos requerirán la convalidación del Pleno de la cámara.

**30.-Según establece el Reglamento de las Corts Valencianes, señale la opción correcta:**

- A) Los diputados y las diputadas podrán percibir una asignación económica que les permita cumplir eficazmente y dignamente su función.
- B) Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados y las diputadas, previa autorización del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar datos de las administraciones públicas de la Generalitat.
- C) Los diputados y las diputadas tendrán derecho a formar parte, al menos, de la Diputación Permanente, y a ejercer y desempeñar las funciones que el Reglamento de las Corts Valencianes les atribuye.
- D) Los diputados y las diputadas tienen derecho a recibir directamente o a través de su grupo parlamentario la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus tareas.

**31.-Según establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana:**

- A) Nombrará y separará a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente.
- B) Propondrá a Les Corts, para su debate y aprobación, los convenios y acuerdos de colaboración con el estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
- C) Promulgará, en nombre del Rey, las leyes de la Generalitat.
- D) Nombrará a los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las leyes determinen.

**32.-Según establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat dirige y coordina las acciones del Consell, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de cada conseller en su gestión, correspondiéndole a tal efecto:**

- A) Determinar las directrices de la acción de Gobierno, de acuerdo con lo que establezca al respecto el Consell.
- B) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas.
- C) Establecer las directrices generales de la acción del Consell.
- D) La planificación y desarrollo de la política valenciana.

**33.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell:**

- A) Serán firmadas por el Presidente de la comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.
- B) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell los actos singulares emanados de las mismas en los términos de sus Decretos constitutivos.
- C) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell los actos singulares emanados de las mismas en los términos de sus Órdenes constitutivas.
- D) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de sus miembros en todo caso.

**34.- En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre las funciones de los Consellers o Conselleras, como miembros del Consell y jefes de Departamento:**

- A) Asistirán a las reuniones del Consell y votarán sus acuerdos.
- B) Propondrán al Consell el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento.
- C) Propondrán al President de la Generalitat el cese de otros Consellers.
- D) Formularán motivadamente el proyecto de presupuestos de la Generalitat.

**35.- En relación con lo establecido en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la cuestión de confianza del President o Presidenta de la Generalitat:**

- A) Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
- B) La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto mínimo de 6 séptimas partes de las Corts Valencianes.
- C) El President de la Generalitat, previa deliberación del Consell, puede plantear ante Les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia.
- D) La cuestión de confianza se presentará, en escrito fotocopiado por ambas caras, en cualquier registro administrativo, acompañada del abono de las tasas del Modelo 347.

**36.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:**

- A) Bajo la indirecta dependencia de cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando, en todo caso, la jefatura de todo el personal de la misma.
- B) Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller, se creará la Secretaría General Administrativa, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando, en todo caso, la jefatura de todo el personal de la misma.
- C) Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando la jefatura de todo el personal de la misma.
- D) Bajo la única dependencia del cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito.

**37.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Consell, sobre la organización, competencias y estructura de la Administración pública de la Generalitat:**

- A) En todas las Consellerias, y en la Presidencia, en su caso, como máximo órgano de nivel administrativo de cada una de ellas, existirá una única Secretaría General Administrativa, dependiente de la Subsecretaría.
- B) El nivel administrativo se organizará en áreas, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades cuando así fuese necesario.
- C) Los servicios periféricos serán la expresión organizativa del principio de desorganización que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.
- D) Son funciones de la Secretaría General Administrativa prestar apoyo directo al titular de la Secretaría Autonómica, y bajo su autoridad atender todos los servicios comunes del Departamento.

**38.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la responsabilidad de los miembros del Consell y de la Administración Pública de la Generalitat:**

- A) La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat se exigirá, a propuesta de Les Corts, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- B) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá, a propuesta de Les Corts, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- C) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- D) La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat será exigible, en todo caso, por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos.

**39.-En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias del Síndic de Greuges:**

- A) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es una institución de carácter público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Administración Pública del Consell.
- B) El Síndic de Greuges tiene la condición de defensor de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal.
- C) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se configura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, como alto comisionado de las Corts Valencianes designado por estas para velar por la defensa de los derechos y las libertades reconocidos, entre otras normas, en la Carta de Derechos Civiles de la Comunitat Valenciana.
- D) El Síndic de Greuges tiene su sede oficial en la ciudad de Castellón.

**40.- En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias de la Acadèmia Valenciana de la Llengua:**

- A) Es competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valenciano en todos sus aspectos.
- B) La Acadèmia Valenciana de la Llengua es una Institución de carácter público, adscrita a la Conselleria competente en materia de Cultura.
- C) La Acadèmia Valenciana de la Llengua es una Institución de carácter público, adscrita a la Conselleria competente en materia de Educación.
- D) Es competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valenciano en aquellos aspectos que establezca el titular de la Conselleria en materia de Educación.

**41.- En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias de la Sindicatura de Comptes:**

- A) Por delegación del Tribunal Supremo podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- B) Por delegación del Tribunal de Constitucional podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- C) Por delegación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- D) Por delegación del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.

**42.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Parlamento Europeo:**

- A) Deberá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.
- B) Podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.
- C) Celebrará de forma bianual un periodo de sesiones.
- D) Podrá reunirse, previa convocatoria, el segundo martes de marzo.

**43.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Consejo Europeo:**

- A) En caso de votación, cada miembro del Consejo solo puede actuar en representación de sí mismo.
- B) El Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General Administrativa del Consejo.
- C) El Consejo estará asistido por la Secretaría General Administrativa del Consejo Europeo.
- D) La abstención de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran unanimidad.

**44.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:**

- A) El Tribunal de Justicia actuará en Salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- B) El Tribunal de Justicia estará asistido por dieciocho abogados generales.
- C) Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea elegirán de entre ellos a su Presidente por un periodo de seis años.
- D) El Tribunal de Justicia establecerá su Reglamento de Procedimiento que requerirá la aprobación del Tribunal de Cuentas.

**45.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Comité de las Regiones:**

- A) Los miembros del Comité de las Regiones, así como un número igual de suplentes, serán nombrados para un periodo de seis años.
- B) El comité de las Regiones podrá designar a quien considere como Presidente, Subsecretario, Letrado Mayor y al resto de la Mesa, por un período de 3 años.
- C) El número de miembros del Comité de las regiones no excederá de trescientos cincuenta.
- D) El mandato de los miembros del Comité no será renovable.

**46.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género sobre la tutela institucional:**

- A) La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dará órdenes e instrucciones a las demás administraciones con competencias en la materia.
- B) Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
- C) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará adscrita en todo al Ministerio de Igualdad.
- D) La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género solo estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos tutelados en la Ley Orgánica 1/2004 y así lo regula la legislación sustantiva procesal.

**47.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género sobre derechos de las mujeres víctimas de violencia de género:**

- A) El importe de las ayudas sociales será equivalente al de veinticuatro meses de subsidio por desempleo, en todo caso.
- B) El importe de las ayudas sociales, cuanto la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 66 por ciento, el importe será equivalente a dos meses de subsidio por desempleo.
- C) El importe de las ayudas sociales será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.
- D) Las ayudas sociales reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, no son compatibles con cualquier otra ayuda económica.

**48.-De acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la opción correcta:**

- A) En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) En los términos que legalmente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- C) En los términos que reglamentariamente se determinen, el Senado elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- D) En los términos que legalmente se determinen, el Senado elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

**49.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 50 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres: Siendo que la Generalitat tiene la obligación de impulsar políticas tendentes a eliminar las discriminaciones respecto a las mujeres en nuestra Comunitat y promover la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y social:**

- A) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Observatorio Valenciano de las Mujeres.
- B) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Consejo Valenciano de las Mujeres.
- C) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Consejo Valenciano de Igualdad.
- D) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Observatorio Valenciano de Igualdad.

**50.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres, siempre que sea compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana:**

- A) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 5 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- B) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 10 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- C) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 15 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- D) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 20 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.



**51.- Señale el enunciado correcto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
- B) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
- C) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar la resolución será de un mes y para notificarla de 3 meses.
- D) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses y para notificarla de 1 mes.

**52.- Señale el enunciado correcto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
- B) Las disposiciones administrativas se ajustarán al principio de unidad que establezcan las leyes y los reglamentos.
- C) En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

**53.- Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en aplicación del principio de:**

- A) Seguridad jurídica.
- B) Accesibilidad universal.
- C) Transparencia.
- D) Publicidad.

**54.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos:**

- A) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad del documento.
- B) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.
- C) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad del documento.
- D) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y protección del documento.

**55.- Según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los registros no es correcta:**

- A) En cada asiento que se practique se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate.
- B) Los Organismos públicos vinculados e independientes de cada Administración podrán disponer de un registro electrónico auxiliar plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
- C) El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.
- D) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.

**56.- Señale la afirmación incorrecta, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
- C) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que tengan un contenido imposible.

**57.- Señale la afirmación incorrecta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- B) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Son nulas las resoluciones administrativas que incurran en desviación de poder.

**58.- Señale la afirmación correcta, según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por no efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
- B) Se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- C) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
- D) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

**59.- Según el artículo 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá convalidar los actos anulables:**

- A) Únicamente cuando contengan los elementos constitutivos de otro distinto.
- B) En ningún caso.
- C) Subsanando los vicios de que adolezcan.
- D) Mediante su conservación de no haberse cometido la infracción.

**60.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los interesados no tienen derecho a identificar al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- B) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el interesado podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
- C) Actuar asistidos de asesor, cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, no es un derecho de los interesados en los procedimientos administrativos.
- D) No procederá recurso alguno contra el acuerdo de acumulación que disponga el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.

**61.- Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:**

- A) Facultativos y no vinculantes.
- B) Preceptivos y vinculantes.
- C) Facultativos y vinculantes.
- D) Preceptivos y no vinculantes.

**62.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
- B) El procedimiento, sometido al principio de economía procedimental, se acelerará de oficio en todos sus trámites y a través de métodos electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
- C) De acuerdo con el principio de homogeneidad administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su contenido, emitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesorio.
- D) Las cuestiones accidentales que se susciten en el procedimiento, salvo que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, excepto la refutación.

**63.- Señale cuál de estas causas pondrá fin al procedimiento administrativo, según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) La recusación.
- B) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté permitida por el ordenamiento jurídico.
- C) El discernimiento.
- D) La declaración de caducidad.

**64.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- B) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad determinada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial de mayor alcance.
- C) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren advertido.
- D) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

**65.- Señale el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.**

- A) Diez días.
- B) Quince días.
- C) Un mes.
- D) Tres meses.

**66.- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición contra un acto expreso, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- A) Diez días.
- B) Quince días.
- C) Un mes.
- D) Tres meses.

**67.- ¿Cuál es el plazo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición y el sentido del silencio administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- A) Tres meses y silencio administrativo desestimatorio.
- B) Un mes y silencio administrativo estimatorio.
- C) Tres meses y silencio administrativo estimatorio.
- D) Un mes y silencio administrativo desestimatorio.

**68.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen potestad para dictar normas con rango de ley:**

- A) El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- B) El Gobierno de la Nación, en los términos previstos en la Constitución, y los respectivos órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
- C) Únicamente el Gobierno de la Nación, en los términos previstos en la Constitución.
- D) Ningún órgano de gobierno puede dictar normas con rango de ley.

**69. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, se denomina:**

- A) Declaración responsable.
- B) Comunicación.
- C) Solicitud de iniciación del procedimiento.
- D) Notificación.

**70.- Señale el enunciado correcto, según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:**

- A) Las disposiciones de carácter general entrarán en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
- B) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- C) Adoptarán la forma de Decreto del Consell los actos referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos consellers.
- D) Adoptarán la forma de Decreto del Consell las disposiciones de carácter singular emanadas del Consell.

**71.- Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Dicho sello deberá incluir en todo caso:**

- A) El número de identificación fiscal y la identidad de la persona titular.
- B) El número de identificación fiscal y la denominación correspondiente.
- C) La denominación correspondiente y la identidad de la persona titular.
- D) El número de identificación fiscal, la denominación correspondiente y la identidad de la persona titular.

**72.- Señale el enunciado correcto, según el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat:**

- A) En aquellos supuestos en los que se considere que el proyecto carece de coste repercutible en los presupuestos de gastos de la Generalitat, no será necesario incorporar informe detallado, suscrito por el titular del órgano que tenga asignada la tramitación, motivando la ausencia de gasto.
- B) La parte expositiva de los anteproyectos de ley se denominará «Preámbulo». En el resto de proyectos normativos la parte expositiva se denominará «Exposición de motivos».
- C) La declaración de urgencia para la tramitación de los proyectos normativos corresponderá al órgano competente para su aprobación mediante resolución o acuerdo motivado. En caso de los proyectos normativos de las instituciones de la Generalitat, la declaración de urgencia corresponderá a éstas.
- D) En la elaboración de un proyecto normativo se conformará un expediente en el que los documentos, que irán numerados, se ordenarán jerárquicamente.

**73.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la competencia de los órganos de las Administraciones Públicas:**

- A) La delegación de firma no supone alteración de la titularidad de la competencia, ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevean.
- B) No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe.
- C) No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
- D) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

**74.- Según el artículo 3.2 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el cual regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, los convenios suscritos para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias que, en conformidad con lo que dispone el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, son de competencia exclusiva de la Generalitat, se denominarán:**

- A) Convenios de colaboración.
- B) Acuerdos de cooperación.
- C) Convenios marco.
- D) Protocolos generales.

**75.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el funcionamiento electrónico del sector público es incorrecta:**

- A) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
- B) Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.
- C) Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada total o parcialmente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- D) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

**76.- Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a:**

- A) Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- B) Un año, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- C) Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- D) Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

**77.- Según el artículo 6.2 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, en el ámbito de la Administración del Consell, la tramitación y coordinación de los diferentes convenios que se suscriban es competencia de:**

- A) Los titulares de los órganos superiores y de los centros directivos, en virtud de las competencias que tengan asignadas y en orden a las actuaciones que resulten necesarias para la consecución del objeto del convenio.
- B) Los titulares de los departamentos del Consell, atendiendo a las materias objeto de convenio sobre las que ejercen sus propias competencias, sin perjuicio de ejercitar la facultad que les asiste de delegar la firma.
- C) Los titulares de las Subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.
- D) El Registro de Convenios de la Generalitat.

**78.- Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter provisional.
- B) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.
- C) En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
- D) Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.



**79.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; señale la afirmación correcta con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:**

- A) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos administrativos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de cualquier acto legislativo de naturaleza no expropiatoria de derechos.
- C) En caso de demora en el pago de la indemnización fijada en el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, su cuantía se actualizará con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
- D) Para la cuantificación de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros criterios, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

**80.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; señale la afirmación correcta con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:**

- A) Cuando, a instancia de parte interesada, el Tribunal Constitucional declare la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de recursos de amparo, el importe de la indemnización que proceda será el fijado por éste, en la correspondiente sentencia.
- B) El cálculo de la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales, deberá efectuarse siempre con arreglo a los criterios de valoración establecidos en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- C) En los supuestos de existencia de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas como consecuencia de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación, la Administración competente para incoar, instruir y resolver el correspondiente procedimiento deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas, para que éstas puedan exponer cuanto consideren procedente en el plazo de quince días.
- D) La responsabilidad civil derivada del delito cometido por el personal al servicio de las Administraciones Públicas se exigirá de acuerdo con los principios de la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas recogidos en dicha Ley.

**81.- De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, marque la afirmación correcta:**

- A) El Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat se llevará y custodiará en la Dirección General de Patrimonio y comprenderá todos los bienes muebles, cualquiera que sea su clase y valor, así como los bienes inmuebles y derechos que integran su patrimonio.
- B) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.
- C) La Generalitat tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos no pudiendo allanarse en ningún caso, ante las demandas judiciales que les afecten.
- D) La valoración de bienes muebles y derechos incorporeales de la Generalitat corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.

**82.- De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, señale la afirmación correcta:**

- A) Son de dominio público los bienes muebles que, siendo fungibles, estén directamente vinculados al desenvolvimiento de los servicios públicos.
- B) Son bienes de dominio público, los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades constituidas con arreglo al derecho privado.
- C) La adscripción de bienes y derechos demaniales de la Generalitat a organismos públicos vinculados o dependientes de ella no será posible.
- D) La conselleria competente en materia de patrimonio deberá informar, previamente a su suscripción, los convenios que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de los que sea titular la Generalitat.

**83.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:**

- A) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público y devengarán un interés de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de esta ley.
- B) El derecho a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, contados en todos los casos desde el momento de la concesión.
- C) Una vez iniciado el procedimiento de reintegro en ningún caso podrá acordarse cautelarmente la retención de las obligaciones pendientes de pago a la persona beneficiaria o entidad colaboradora.
- D) El procedimiento de reintegro seguirá las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo común, con las siguientes especialidades:
  - a) El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  - b) La resolución del procedimiento no pondrá fin a la vía administrativa.
  - c) Se concederá audiencia en todo caso a la persona que ostente la condición de interesado.

**84. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones:**

- A) Los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y sus modificaciones a los que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplir lo previsto en la normativa de la Generalitat relativa a la notificación, autorización y comunicación de ayudas públicas a la Comisión Europea.
- B) El pago de la subvención, se realizará en todos los casos previa justificación por la persona beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en su normativa reguladora de la subvención.
- C) Posteriormente a la resolución del procedimiento, además de los informes exigidos por la normativa aplicable, deberán emitirse los siguientes: informe del órgano colegiado en el que se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes e informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
- D) En la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la presente ley, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de pago, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

**85. Señale cual es la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:**

- A) El Consell será el órgano competente para la autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a seis millones de euros. Esta autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al órgano competente para la concesión.
- B) El Consell será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.
- C) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras y, en su caso, la concesión de aquellas subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.
- D) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para aprobar el plan estratégico de subvenciones de todas las consellerias, que comprenderá tanto las propias de cada departamento como las de los organismos públicos vinculados o dependientes.

**86.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo y privado, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- B) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurren con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
- C) No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el recurso contencioso-disciplinario militar.
- D) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

**87.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en última o única instancia.
- B) No podrá suspenderse el cumplimiento del fallo, pero excepcionalmente podrá declararse su inejecución total o parcial.
- C) Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, aunque no tenga la consideración de ampliable.
- D) Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

**88.- De acuerdo con el artículo 40 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será causa de anulabilidad de derecho administrativo de un contrato del sector público:**

- A) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
- B) Haber formalizado el contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación, sin respetar, la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente.
- C) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
- D) La falta de solvencia económica, financiera, técnica o profesional del adjudicatario del contrato.

**89.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, indique la afirmación correcta con respecto al recurso especial en materia de contratación:**

- A) Transcurridos tres meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
- B) No procederá la revisión de oficio de la resolución dictada en un recurso especial de contratación, ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso.
- C) Si con anterioridad a la presentación del recurso especial en materia de contratación, se acordase cautelarmente la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato por el órgano competente para resolverlo, dicha suspensión afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados, salvo que se acuerde lo contrario por dicho órgano.
- D) Es preceptivo para impugnar los actos enumerados en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y potestativo en los demás casos.

**90.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- A) La solvencia técnica en los contratos de obras debe ser acreditada en relación con las obras ejecutadas en los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
- B) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
- C) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
- D) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

**91.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, marque la afirmación correcta:**

- A) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- B) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 42.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- C) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.
- D) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 42.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o servicios, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.

**92.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, marque la afirmación correcta:**

- A) El artículo 115 de dicha norma prohíbe que los operadores económicos que participen en las consultas preliminares del mercado puedan intervenir en el procedimiento de contratación que, en su caso, posteriormente se tramite.
- B) Las Comunidades Autónomas podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales previo dictamen de sus respectivas juntas consultivas en materia de contratación, si las hubiera, y, en su defecto, por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- C) Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos proporcionen un certificado expedido por un organismo de evaluación como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato.
- D) En los contratos de obras, en el expediente de contratación deberá constar el informe de insuficiencia de medios.

**93.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, señale la afirmación correcta respecto a la prestación de garantías en los contratos del sector público:**

- A) Cuando en los sistemas dinámicos de adquisición se exija garantía provisional, su importe se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.
- B) En el supuesto de recepción parcial del contrato se procederá, de oficio, a la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva.
- C) En los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, los órganos de contratación deberán exigir la prestación de una garantía al adjudicatario del contrato para asegurar la correcta ejecución de la prestación.
- D) En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, esta será de un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

**94.- El artículo 131.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que, a los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, no le serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación y adjudicación del contrato si su valor estimado es inferior a:**

- A) 100.000 euros.
- B) 50.000 euros.
- C) 40.000 euros.
- D) 30.000 euros

**95.- De acuerdo con lo que dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta:**

- A) El artículo 147.1 permite que el órgano de contratación pueda establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares el sorteo para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
- B) El artículo 152.2 establece que la decisión del órgano de contratación de desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato deberá acordarse antes de su adjudicación.
- C) Cuando el órgano de contratación adopte la decisión de desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato, esta impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación de un nuevo contrato con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
- D) Iniciado un procedimiento de adjudicación de un contrato, solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicarlo o no celebrarlo, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

**96.- Señale la respuesta incorrecta. Según el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:**

- A) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
- B) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas todos los órganos administrativos.
- C) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- D) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

**97.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos, pero no con los actos presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- B) Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no conformes a Derecho.
- C) No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
- D) En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

**98.- De acuerdo con el tenor literal de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular.
- B) No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- C) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Abogado y serán asistidas, en todo caso, por Procurador. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
- D) Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal, en cualquier caso.

**99.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) La medida cautelar deberá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
- B) Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. En ningún caso, podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos.
- C) Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del mes siguiente a la fecha del alzamiento.
- D) Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.



**100.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en el caso que declaren la admisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
- B) El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.
- C) El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado o Tribunal que tenga que resolver el recurso contra la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso.
- D) Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de apelación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

**101.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:**

- A) El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, exclusivamente procesal, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
- B) Se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando, entre otros, en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que exista jurisprudencia.
- C) El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
- D) La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

**102.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la alternativa correcta:**

- A) El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución.
- B) El Tribunal Constitucional conocerá, entre otros, de los conflictos entre los órganos institucionales del Estado.
- C) El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
- D) El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, la mayoría absoluta de los miembros que en cada momento lo compongan.

**103.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la alternativa correcta:**

- A) El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.
- B) Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Los conflictos positivos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.
- C) Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar, en todo caso previo requerimiento, ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia.
- D) Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o reglamentario y las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

**104.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:**

- A) Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Congreso acordará, a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población.
- B) La expropiación de bienes, muebles o inmuebles, de valor artístico, histórico o arqueológico, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en las leyes de patrimonio.
- C) Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acordará, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población.
- D) Los vecinos de la Entidad local no tendrán derecho a una indemnización económica por los perjuicios que les ocasione el traslado, pero sí a ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la Entidad afectada.

**105.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:**

- A) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de tres meses.
- B) Ordinariamente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada.
- C) La Administración fijará igualmente las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendiente y otras igualmente justificadas, contra cuya determinación cabrá recurso en caso de disconformidad del expropiado, ante el Jurado Provincial que reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio.
- D) Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de esta, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

**106.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, señale la alternativa correcta:**

- A) Son competencias propias de las diputaciones provinciales las que le atribuya la legislación básica de régimen local y demás leyes del Estado y de la Comunitat Valenciana en los diferentes sectores de la acción pública y, en su caso, prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y otras entidades locales, especialmente a las de menor capacidad económica y de gestión.
- B) La Generalitat, mediante una ley de Les Corts, deberá transferir o delegar en las diputaciones provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- C) Son órganos de las entidades metropolitanas de la Comunitat Valenciana, la Asamblea, la Presidencia y la Comisión de Gobierno.
- D) La Presidencia es el órgano superior de gobierno de la entidad metropolitana.

**107.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:**

- A) Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración y recursos. En lo no previsto en dicha legislación especial regirá como supletoria esta Ley.
- B) Cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo dispuesto en las leyes militares.
- C) Excepcionalmente se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios, debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios para alimentación civil durante un tiempo prudencial.
- D) El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar legalmente determinada, la cual podrá delegar su ejercicio dentro de los límites autorizados.

**108.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:**

- A) Los convenios colectivos son el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. En virtud del principio de legalidad, no cabe la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas cuyo personal laboral está vinculado a dichas administraciones por una relación estatutaria regulada por el derecho laboral.
- B) Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
- C) Cuando finalice la duración pactada de un convenio colectivo del personal laboral en el ámbito de una administración pública, resultará de aplicación la normativa propia del personal funcionario hasta la negociación y aprobación de un nuevo convenio.
- D) No cabe la prórroga de convenios colectivos en el ámbito de las administraciones públicas.

**109.- Señale la respuesta correcta en relación con la regulación de la duración del contrato de trabajo contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:**

- A) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
- B) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción, por sustitución de persona trabajadora o para la realización de una obra o servicio determinados.
- C) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción, por sustitución de persona trabajadora y, en el caso de las Administraciones Públicas, para contratar trabajadores indefinidos no fijos en los supuestos tasados que enumera el Estatuto de los Trabajadores y siempre que consten por escrito.
- D) El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, pone fin a los contratos de duración determinada.

**110.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:**

- A) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de trescientos trabajadores.
- B) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
- C) Cien trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
- D) La mitad más uno de los trabajadores de la empresa con independencia del número de trabajadores ocupados.

**111.- Señale cuál de los siguientes supuestos no aparece relacionado como causa de extinción del contrato de trabajo en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:**

- A) Por mutuo acuerdo de las partes.
- B) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.
- C) Por jubilación del trabajador.
- D) Por cierre legal de la empresa.

**112.- De conformidad con lo dispuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, ésta incluye:**

- A) 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- B) 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- C) 27 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- D) 25 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

**113.- De conformidad con el artículo 4 del Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, no se incluyen entre los instrumentos para la mejora:**

- A) Los agradecimientos.
- B) Las certificaciones de cumplimiento.
- C) Las evaluaciones de calidad.
- D) Las cartas de servicios.

**114.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es incorrecta:**

- A) Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, concrete la solicitud o enmiende las deficiencias, con indicación de que se suspende el plazo para resolver. Transcurrido este plazo sin atender el requerimiento, se considerará que desiste de la solicitud.
- B) Las solicitudes de acceso a la información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente.
- C) Si la solicitud de acceso a la información pública se refiere a información que no está en poder de la administración o entidad a la cual se dirige, esta lo enviará en el plazo de quince días hábiles a la competente, si sabe quién es, e informará de esta circunstancia a la persona solicitante.
- D) Después de transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública, sin que se haya dictado y notificado ninguna resolución, la solicitud se considerará desestimada a los efectos de recurso o reclamación.

**115.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no es un derecho digital:**

- A) El derecho a la salud digital.
- B) El derecho a la educación digital.
- C) El derecho al testamento digital.
- D) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

**116.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, indique qué afirmación no es correcta:**

- A) El Sistema interno de información, en cualquiera de sus fórmulas de gestión, deberá permitir la presentación de comunicaciones por escrito, no admitiéndose la presentación de comunicaciones de manera verbal.
- B) La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo dentro de la propia entidad u organismo o acudiendo a un tercero externo.
- C) La implantación del Sistema interno de información requiere la previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras.
- D) El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado a implantar el Sistema interno de información tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

**117.- Según lo dispuesto en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, las personas nombradas para desempeñar cargos públicos deben presentar declaración de actividades que incluirá:**

- A) Actividades ejercidas durante el año anterior a la toma de posesión.
- B) Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión.
- C) Actividades ejercidas durante los tres años anteriores a la toma de posesión.
- D) Actividades ejercidas durante los cuatro años anteriores a la toma de posesión.

**118.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, el plazo de prescripción de las infracciones previstas en su Título III “Régimen sancionador” será el siguiente:**

- A) Tres años para las muy graves, dos años para las graves y 6 meses para las leves.
- B) Cuatro años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
- C) Tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
- D) Cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

**119.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dicho Estatuto tiene por objeto:**

- A) Establecer las bases del régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos y al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- B) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, así como determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- C) Desarrollar exclusivamente el régimen jurídico aplicable al personal funcionario al servicio de la Administración del Estado.
- D) Establecer las bases del régimen aplicable a los empleados públicos que se clasifican, de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en personal funcionario, laboral, eventual y directivo.

**120.- Señale la respuesta correcta. En materia de función pública, no corresponde al Consell:**

- A) Aprobar los proyectos de ley y los decretos en materia de personal, función pública y sistema retributivo.
- B) Establecer las instrucciones y directrices a que debe sujetarse la representación de la Administración de la Generalitat en la negociación con las organizaciones sindicales.
- C) Aprobar la oferta de empleo público para la Administración de la Generalitat.
- D) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo público profesional de la Presidencia de la Generalitat y de cada una de las consellerías.

**121.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:**

- A) De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.
- B) La estructuración del personal funcionario en cuerpos y escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo se establece por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con carácter voluntario para las Administraciones Públicas, por lo que éstas pueden optar por otro tipo de estructura, como la prevista en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que no agrupa a su personal en cuerpos y escalas.
- C) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no realiza ninguna mención a cuerpos y escalas.
- D) La estructuración del personal funcionario de la Administración de la Generalitat en cuerpos y escalas que realiza la Ley de la Función Pública Valenciana, incluye al personal funcionario, laboral y eventual.

**122.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) El personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat se agrupa en cuerpos por razón del carácter homogéneo de las funciones a desempeñar.
- B) La creación de cuerpos y escalas del personal funcionario de la Administración de la Generalitat se realizará por ley y la de las agrupaciones profesionales funcionariales por reglamento.
- C) Las agrupaciones profesionales funcionariales de la Administración de la Generalitat están previstas para su provisión por personal laboral.
- D) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat se crean por ley de las Corts Valencianes.

**123.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:**

- A) Los puestos de trabajo se clasificarán exclusivamente como puestos de naturaleza funcional, laboral o eventual, sin que, en ningún caso pueda atribuirse en la clasificación más de una naturaleza jurídica.
- B) Los puestos de trabajo se clasifican en función de su naturaleza en puestos funcionariales, laborales o eventuales, pudiendo, en casos excepcionales previstos en la normativa que establece los criterios generales de clasificación, determinar que un puesto pueda ser clasificado de forma indistinta para su desempeño por personal funcional o laboral, sin que quepa, en ningún caso, su ejercicio por personal eventual.
- C) Los puestos de naturaleza laboral no aparecen incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.
- D) Los puestos de naturaleza eventual no aparecen incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

**124.- De conformidad con lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en el ámbito de la Administración de la Generalitat:**

- A) El plan estratégico de recursos humanos regulado en artículo 53 de la Ley de la Función Pública Valenciana se aprobará por el Consell con una periodicidad quinquenal.
- B) Los planes de ordenación de recursos humanos podrán incluir previsiones sobre sistemas de organización del trabajo, pero no medidas de promoción interna que corresponden a la oferta de empleo público.
- C) Anualmente la Conselleria competente en materia de función pública determinará las necesidades de personal mediante la aprobación, durante el primer semestre del año natural, de la oferta de empleo público, que será publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".
- D) En la Administración de la Generalitat la aprobación de la oferta de empleo público deberá efectuarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos.



**125.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) La jubilación forzosa del personal funcionario se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan los setenta años de edad.
- B) Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud de la persona funcionaria interesada, siempre que esta reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable, y siempre que tenga cumplidos los sesenta y cinco años.
- C) Procederá la jubilación del personal funcionario por la declaración de incapacidad temporal para el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala, agrupación profesional funcional, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total, en relación con el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional.
- D) En la Administración de la Generalitat, para las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario se atenderá a lo siguiente: d) La resolución estimatoria de la prolongación de la permanencia en el servicio activo será objeto de revisión trimestralmente, emitiéndose, por el órgano competente, resolución de confirmación en la misma o de jubilación forzosa, según proceda, atendiendo y fundamentándose esta en los mismos extremos que se señalan en este número.

**126.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta:**

- A) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.
- B) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- C) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; personal eventual y personal directivo.
- D) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; personal eventual y personal directivo.

**127.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) Todos los permisos previstos en el presente artículo se disfrutarán previa comunicación. La denegación deberá ser motivada acreditando el posible perjuicio que se ocasionaría a la organización con su concesión.
- B) En cualquier caso, el personal empleado público tendrá derecho a disfrutar de sus días por asuntos particulares dentro del año natural al que correspondan, no pudiendo este derecho quedar condicionado por la necesidad de autorización previa prevista en el párrafo anterior.
- C) Además de los días por asuntos particulares que se establezcan, el personal funcionario tendrá derecho al disfrute de cuatro días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
- D) Las funcionarias en estado de gestación disfrutarán de un permiso no retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto.

**128.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal cuya gestión corresponda a dicha Conselleria y desarrolle su actividad principal adscrito a ese departamento, organismos o entidades dependientes.
- B) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal docente no universitario que desarrolle su actividad principal adscrito a dicho departamento, organismos o entidades dependientes.
- C) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal que desarrolla su actividad principal en la Administración de la Generalitat, en los términos previstos en el artículo 5 de la presente ley.
- D) La competencia para la resolución de las compatibilidades del resto de personal de los entes del sector público instrumental previsto en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, corresponderá al órgano de los mismos que determinen sus normas de creación.

**129.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) Incurrirá en responsabilidad disciplinaria el personal empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, realice un acto o una conducta tipificada como falta, induzca directamente a otro a su realización o encubra las faltas consumadas muy graves o graves cuando se derive daño grave para la administración o la ciudadanía.
- B) Cuando no sea posible el cumplimiento de la sanción en el momento de dictarse la resolución por hallarse en una situación que lo impida, esta se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, aunque haya transcurrido el plazo de prescripción.
- C) Durante la substanciación del procedimiento para la imposición de sanciones graves y muy graves, podrán adoptarse las medidas de carácter provisional que el órgano competente para resolver estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, excepto la suspensión provisional de funciones regulada en el artículo 164. La adopción de dichas medidas exigirá la correspondiente resolución motivada.
- D) La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas: cumplimiento de la sanción, por cambio de situación administrativa, o por prescripción de la falta o de la sanción.

**130.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:**

- A) Corresponde la situación de servicio activo cuando el personal funcionario de carrera ocupa un puesto de trabajo y lo desempeña mediante cualquiera de los procedimientos de provisión previstos en la presente ley. No se hallará en esta situación de servicio activo el personal funcionario de carrera que haya sido cesado en tanto no se les atribuya destino en otro puesto de trabajo.
- B) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicios especiales: Cuando obtenga la autorización de su administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública para realizar una misión por un período nunca superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional y la retribución del mismo corra a cargo de estos organismos o programas.
- C) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la excedencia voluntaria por razón de violencia de género, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que les sea exigible plazo de permanencia en la misma.
- D) El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas se rige por la legislación que sea aplicable en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública en que efectivamente preste sus servicios, pero conservará su condición de personal funcionario de carrera de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen, pero no el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última.

**131.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:**

- A) Los órganos de representación del personal empleado público son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, pudiendo existir secciones dentro de estas últimas para representar al personal funcionario, laboral y directivo público.
- B) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal son los órganos a quienes corresponde la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
- C) Los Delegados de Personal tienen atribuidas funciones relativas a cuestiones individuales de los funcionarios públicos, mientras que las Juntas de Personal atienden a las cuestiones colectivas de la correspondiente unidad electoral.
- D) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

**132. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:**

- A) Los órganos de representación del personal empleado público son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, pudiendo existir secciones dentro de estas últimas para representar al personal funcionario, laboral y directivo público.
- B) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal son órganos de negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
- C) Los Delegados de Personal tienen atribuidas funciones relativas a cuestiones individuales de los funcionarios públicos, mientras que las Juntas de Personal atienden a las cuestiones colectivas de la correspondiente unidad electoral.
- D) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

**133. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:**

- A) En la Administración de la Generalitat, el personal funcionario de los organismos autónomos estará representado en todo caso por delegados de personal sin que quepa la constitución de juntas de personal
- B) En el supuesto de que alguien que ostente la condición de personal funcionario interino fuera elegido miembro de una junta de personal, ello supondría su reconocimiento como funcionario o funcionaria de carrera, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.
- C) En la Administración de la Generalitat se constituirá una junta de personal en cada uno de los organismos autónomos, siempre que tengan un censo mínimo de 50 personas funcionarias.
- D) En la Administración de la Generalitat, el procedimiento para la elección de las personas que forman parte de la junta de personal aparece regulado en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

**134- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el tenor literal de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas:**

- A) La situación de equilibrio o superávit estructural.
- B) La posición de equilibrio de mercado.
- C) La situación de equilibrio entre ingresos y gastos.
- D) La sostenibilidad o prudencia financiera.

**135.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta correcta en relación con la organización y competencias en materia contable en la Generalitat:**

- A) Corresponde al Consell aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo.
- B) La Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda es el centro gestor de la contabilidad pública de la Generalitat Valenciana.
- C) La Cuenta General de la Generalitat se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell cada 3 años.
- D) A la Intervención General de la Generalitat como centro directivo de la contabilidad pública le compete determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General de la Generalitat, por las entidades del sector público instrumental sujetas a los principios contables públicos.

**136.- En relación con la Cuenta General de la Generalitat, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará con los siguientes documentos: la Cuenta de la Administración de la Generalitat, las cuentas rendidas por el resto de sujetos integrados en el sector público administrativo de la Generalitat, incluidas las universidades públicas valencianas.
- B) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y la elevará a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana antes del día 30 de julio del año siguiente al que se refiera, para su examen y comprobación.
- C) La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Generalitat pueda formar la Cuenta General de la Generalitat con las cuentas recibidas.
- D) No se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad cuando en el preceptivo informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o emitido informe desfavorable o con salvedades.

**137.- Señale la respuesta correcta. A efectos de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el sector público administrativo de la Generalitat no está integrado por:**

- A) Los organismos autónomos de la Generalitat.
- B) La Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- C) El Comité Econòmic i Social.
- D) Las entidades públicas empresariales.

**138.- La Hacienda Pública de la Generalitat está constituida por derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada. Señale cuál de los siguientes derechos es un derecho de naturaleza privada, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- B) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
- C) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- D) La emisión de deuda y el producto de las operaciones de crédito.

**139.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las fundaciones del sector público de la Generalitat:**

- A) Tienen personalidad jurídica de naturaleza pública y dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- B) Forman parte del sector público instrumental de la Generalitat y están facultadas para ejercer potestades administrativas y realizar actividades prestacionales o de gestión de servicios públicos.
- C) Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- D) Forman parte de los organismos públicos de la Generalitat, tienen personalidad jurídica de naturaleza privada y su patrimonio está integrado en más de un 50 por ciento por bienes cedidos por la Administración de la Generalitat.

**140.- En relación con la programación presupuestaria y el objetivo de estabilidad, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.**

- A) Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcan anualmente los Presupuestos de la Generalitat, constituyen la programación de la actividad del sector público administrativo de la Generalitat con presupuesto estimativo.
- B) Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán entre sus parámetros la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en los 4 ejercicios anteriores.
- C) Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la acción del gobierno deberá respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia en el presupuesto.
- D) Los escenarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un período de 5 años.

**141.- En relación con la elaboración del presupuesto de la Generalitat, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) La Intervención General de la Generalitat acordará el límite máximo de gasto financiero de los Presupuestos de la Generalitat para el año siguiente, teniendo en cuenta el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera.
- B) El Consell fijará por orden el procedimiento y los plazos para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat.
- C) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, integrado por el articulado con sus anexos y el estado de gastos y de ingresos, se remitirá a Les Corts antes del 15 de octubre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
- D) La Conselleria con competencias en materia de hacienda, elaborará el anteproyecto del presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat.

**142.- Señale la respuesta correcta en relación con las competencias en materia gestión de gastos, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y efectuar la disposición de crédito de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell. Asimismo, les corresponde reconocer las obligaciones y proponer a la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.
- B) Corresponde a los titulares de las Direcciones Generales reconocer las obligaciones de los servicios propios de su cargo y proponer a la persona titular de su conselleria la ordenación de los correspondientes pagos.
- C) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y ordenar los pagos de los servicios propios de su cargo.
- D) Corresponde a la persona titular de la conselleria de hacienda la propuesta y ordenación general de los pagos en el ámbito del sector público de la Generalitat.

**143.- Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos, solo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se efectúen en el propio ejercicio presupuestario. No obstante lo anterior, podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las siguientes obligaciones:**

- A) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.
- B) Las que, siendo consecuencia de compromisos de gasto de ejercicios cerrados, hubieran sido debidamente adquiridas de acuerdo con el procedimiento administrativo y contable que reglamentariamente se determine.
- C) Las obligaciones de ejercicios anteriores que no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en el artículo 39, que se aprueben por la Conselleria competente en materia de hacienda, debiéndose publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de 1 mes.
- D) Las que resulten de liquidaciones de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat.



**144.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta:**

- A) La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos.
- B) El Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o de la auditoría pública, en sustitución de la función interventora en los órganos de la administración de la Generalitat u organismos autónomos dependientes de ésta, bien respecto de toda su actividad o exclusivamente respecto de algunas áreas de gestión.
- C) El ejercicio de la función interventora comprenderá, entre otros, la intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión, la intervención material de la ordenación del pago y la intervención formal del pago.
- D) Mediante Ley de Les Corts, se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas.

**145.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta:**

- A) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la Intervención General, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente en el aspecto económico-financiero.
- B) Anualmente la Intervención General de la Generalitat elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas durante el ejercicio.
- C) El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los órganos concedentes y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración de la Generalitat y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat o a los fondos de la Unión Europea.
- D) Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen reglamentariamente.

**146.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta: el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, se remitirá a Les Corts para su examen y aprobación, o en su caso, enmienda o devolución al Consell antes de:**

- A) El 1 de noviembre de cada año.
- B) El 1 de octubre de cada año.
- C) El 30 de junio de cada año.
- D) El 1 de diciembre de cada año.

**147.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del tribunal de Cuentas, y en la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, señale la alternativa correcta:**

- A) La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad económica y la igualdad de género.
- B) El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán al Congreso de los Diputados y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
- C) La jurisdicción contable es incompatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal.
- D) Por delegación del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.

**148. Según el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros no formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
- B) Los Tratados podrán modificarse con arreglo a un procedimiento de revisión ordinario. No podrán modificarse con arreglo a procedimientos de revisión simplificados.
- C) El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los Tratados.
- D) El Tratado de la Unión Europea se concluye por un período de tiempo limitado.

**149. Según el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) Los Protocolos y los Anexos de los Tratados no forman parte integrante de los mismos.
- B) Los Tratados pueden prejuzgar el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
- C) Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
- D) Ningún Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

**150. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, autorizaciones, recomendaciones y dictámenes.
- B) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
- C) Un acto legislativo podrá delegar en el Parlamento Europeo o en el Consejo los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
- D) Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes.

**151. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) La libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
- B) Los Estados miembros no podrán facilitar, en el marco de un programa común, el intercambio de trabajadores jóvenes.
- C) A efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, decidirán mediante recomendaciones.
- D) Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, pero autorizadas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros.

**152. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión sustituye a la ciudadanía nacional.
- B) Quedarán prohibidos entre los Estados miembros de la Unión Europea los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición no se aplicará a los derechos de aduana de carácter fiscal.
- C) Si uno o varios Estados miembros de la Unión Europea se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados.
- D) Los ciudadanos de la Unión podrán residir libremente en el territorio de los Estados miembros, sin sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

**153. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo ordinario.
- B) Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y podrá ser objeto de una delegación de poderes.
- C) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión.
- D) Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo.

**154. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) Si el Consejo estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- B) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- C) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá una directiva motivada al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- D) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, antes de ofrecer a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones.

**155.- Según la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de la juventud, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) es:**

- A) Un organismo autónomo.
- B) Una entidad de derecho público.
- C) Una sociedad mercantil.
- D) Una fundación pública.

**156.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:**

- A) El Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica gratuita tiene por objeto, entre otros, desarrollar la regulación del derecho de asistencia jurídica gratuita determinado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
- B) La Generalitat Valencia no ha desarrollado reglamentariamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
- C) Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, no reconoce competencias a la Generalitat en materia de ordenación de los servicios de justicia gratuita.
- D) El reglamento de asistencia jurídica gratuita vigente en el ámbito de la Comunitat Valenciana es el Decreto 29/2001, de 30 de enero, del Consell.

**157. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta en relación con la competencia de la Generalitat en materia de policías locales:**

- A) Es competencia de la Generalitat el mando supremo de las policías locales de la Comunitat Valenciana.
- B) Es competencia de la Generalitat, el mando supremo de la Policía Autónoma y la coordinación de la actuación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.
- C) La Policía Judicial se organizará al servicio, y bajo la vigilancia, de la Generalitat Valenciana.
- D) El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no reconoce a la Generalitat ninguna competencia en materia de policías locales, dado que esta materia es exclusivamente municipal.

**158. Según la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:**

- A) El Sistema Universitario Valenciano no está integrado por las universidades privadas.
- B) No quedarán integradas en el Sistema Universitario Valenciano las Universidades que en el futuro sean creadas o reconocidas por la Generalitat.
- C) El idioma valenciano es la lengua oficial de las universidades valencianas.
- D) Las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano serán creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante Ley de Les Corts.

**159.- De acuerdo con lo que dispone la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, indique la afirmación correcta:**

- A) Los centros de salud son las estructuras fundamentales del sistema valenciano de salud, siendo las demarcaciones geográficas en las que queda dividido el territorio de la Comunitat Valenciana a los efectos sanitarios.
- B) Cada provincia tendrá, como mínimo, dos departamentos de salud.
- C) El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana será aprobado por la persona titular de la conselleria competente en materia de sanidad.
- D) El Sistema Valenciano de Salud se ordena en departamentos de salud, que equivalen a las áreas de salud previstas en la legislación básica estatal.

**160.- De acuerdo con la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, marque la respuesta correcta:**

- A) Son órganos para la coordinación de la acción turística: el Consejo Valenciano del Turismo, la Comisión Interdepartamental de Turismo y el Comité de Ética del Turismo.
- B) La Dirección General competente en materia de turismo de la Administración de la Generalitat es el órgano al que le corresponde el fomento y ejecución de la política turística de la Comunitat Valenciana.
- C) Las viviendas de uso turístico no son una modalidad de alojamiento turístico.
- D) Los campings no son una modalidad de alojamiento turístico.